

עין משפט
נר מצוה

יז:

אור לארבעה עשר

פרק ראשון פסחים

רנ"ב ש‏מעון **אומר כנלים טמאין**. רנ"ב ש‏מעון לטעמיה דלמך לעיל טומאת משקין דלוריי ואפי' לטמא אחרים כדתינא גבי ספק משקה לטמא אחרים רנ"ב ש‏מעון אומר באוכלין טמא [טו]. הלכך במשקי בית מטבחיה לא מלו רננן לטוירינהו: **צקרקע טטורין**. ולקמן מתרגס ליה אמס ודאיכא רביעית דליכא

תורת מקוה עלה למחטין וליגורות דמדלורייתא לא מקבלי טומאה כדכתיב (ויקרא יא) מקוה מים יהיה טהור ורביעית הוא מקוה מדלוריית' דכי כתיב ארבעים סאה באלס הוא דכתיבי דנפקא לן? מאת כל בשרוי? מים שכל גופו עולה בהן אצל כללים קטנים אין נרין אלא כדי שיכתבו במים וצניר מרביעית גמרא גמירי לה דלא חשיב למיהוי מקוה וכיון דבעלמא מדלורייתא לא מיטמו ורננן הוא דצטלו רביעית דמקוה שלא יצבילו כלים בפחות מארבעים סאה כדאמרין צניר (דף לח). עשר רביעיות הן ופרכין ובה איהא רביעית דמקוה ומשנינן רב מיהא דהאיא דצטלו רננן צפרק שלשה מינין ותניא גמיי? זה הכלל כל שאדם טובל צו ידים וכלים טובלי? צו וגזרו טומאה אף על המשקין שצקרקע כל כמה דהוי צניר מארבעים סאה והכא גבי מטבחיה חוקמהו דלדורייתא וטוירסי: **סלכא גמירי** לה. מסני דלא מיטמאו: **מי גמירין מניה**. דטומאת שאר משקין לאו דלורייתא הא אמרת אפילו היא דלורייתא גמירי בהני דטוירין והיכי מייתי רבי אליעזר? טעם למילתיה מהכא: **והא רבי שמעון**. דמשום דסבירא ליה טומאת משקין דלורייתא קאמר הכא כנלים טמאין משום דבשרא משקין דלורייתא וצקרקע הוא דטוירין משום שאר משקין דרננן אלמא לאו הלכה למשה מסיני הוא וקשיא לרז פפא דאי הלכתא היא מה לי כנלים דגבי שאר משקין דלורייתא מה לי צקרקע: **קשיא** דרסין. הא דרז פפא לאו מילתא היא וכי אמרה לאו אדעמיה ולא היה זכור למשמיות הללו: **א"ר פפא הא דאמר**. לרבי שמעון צקרקע טטורין לא שנו אלא מים דליכא שם מקוה עליהן במחזור: **אצל** דס. אין צו חילוק צין קרקע לכלים דטומאה ידידי דלורייתא אף צקרקע ולר"ש כי איתמר דכן דיוסף צן יועזר אמס לחודייהו: איתמר דהוי רביעית כדפרשין: **ליגורס**. שטויין צסס זהב: **אצל** לים **צוה רביעית**. דמדלורייתא לא חוו למקוה ומדלורי' טמאין אף במחזור הי"ג טמאין

לכלים טטורין. אס טול ספק זה כנלים, כגון משקין טמאים ששפכו לבין הללים, ספק נגשו ספק לא נגעו, טטורין, דקסברי משקין אין ממשאין כלי אלא מדרננן אובלין דלורייתא. הלכך ספק נמי צרשות היחיד טמא (טו). **מוסף רש"י** כללים טטורין. אס טול ספק זה כנלים, כגון משקין טמאים ששפכו לבין הללים, ספק נגשו ספק לא נגעו, טטורין, דקסברי משקין אין ממשאין כלי אלא מדרננן אובלין דלורייתא. הלכך ספק נמי צרשות היחיד טמא (טו).

מסורת הש"ס

א) [צ"ל רצ"ן, ב) [לעיל טו. וצ"ל, ג) [צ"ל ר' יוסף, ד) [לעיל טו, ה) [צ"ל רצ"ן, ו) [נפי' מוס' ע"ז עה: ד"ה מים שהנדה יו", ז) כלים פכ"ה משנה א' ע"י ר"ש שם, ח) פרה פ"ט [מ"ה], ט) [משת לעת], י) [צ"ל רצ"ן, יא) [למן קט, יב) [ויקרא טו, יג) מוספתא מקואות פ"א ה"ז, יד) [במ"א: אלעזר, ט) [נפי' מוס' צ"ב סו. ד"ה מגלג, ו) [בדליתא מיר לח, ז) [נפי' מוס' מיר לח, ד"ה צר מהוא],

הנהות הב"ח

א) [ש"י ד"ה מרלוין שז עור שנטמאו מחמת משקין:]

גליון הש"ס

ברש"י ד"ה אבל לית בהו רביעית וכו' הג"מ לטמא אחריב. עי' לעיל ד' ע"א תור"ה דליכא משקין: תוס' ד"ה אבל דם לא. תמוז ל' מנה דפשיטא לכו לתוספת דגדס ליכא טומא' דלורי' ומתמי טומאה להכשר והא לעיל דף טו ע"צ אמרין ת"ש ועא אלהן וכו' מלו לאו טומאת דס הרי דס טמא מדלוריית' וכן מובאר מדלוריית' דלורייתא דלורייתא וכו' הרי דס' דלמ"ד דטומאת משקין דלורייתא גס דס קדשים טמא דלורייתא וע"ג:

מוסף רש"י

כללים טטורין. אס טול ספק זה כנלים, כגון משקין טמאים ששפכו לבין הללים, ספק נגשו ספק לא נגעו, טטורין, דקסברי משקין אין ממשאין כלי אלא מדרננן אובלין דלורייתא. הלכך ספק נמי צרשות היחיד טמא (טו).

מוסף תוספות

א. שנשחטו בעזרה. מוס' שאנן. ב. דחשיב משקה מדלורייתא. ס. א. וסחם משקין בית מטבחיה נמי שאובין הם. מוס' צ"צ סו. ד"ה מכלל. ד. הפני שהו ספק מים שאובין למקוה. מוס' צ"צ שם. ה. וליכא למימר דלאו בכלול שאוב איירי אלא כשהיה בו מים אף שהיה חסר. דרין. מוס' שם. ו. כמו כמה דרשות דתורת כהנים. שם. ועי' מוס' ה"א"ש כאן ששניא כמה דוגמאם. ז. והא לא אתי לדיי חורבה. מוס' שאנן. ח. דרומיא דמעין אמר רחמנא שהן בקרקע. מוס' צ"צ שם. ט. וריכול

דאי קדס לכן גם המקוה טהור ברביעית. שם. יא. דאי במים שאינם גובעים וכו' דבר הנראה לעינים שאם היו חופרים סביבות הנזמא לא היו מוצאים הקרקע לח כלל אלא ודאי במעין איירי שכל דרך מבוא המים הארץ מנוקבת. מוס' ה"א"ש. יב. פשיטא שאין טובלין בו אם אין בו מ' סאה במקום א' שיהיה כל גופו עולה בהן. שם. יג. וא"כ אמאי לא נקט נמי שאר כלי עץ. מוס' ר"פ. יד. (ד)נקט הני להשמיענו דאפי' דאין להם תפארות יש להם תורת כלי לקבל טומאה ואם נטמא תוכו נטמא גבו. שם (ו)גרסתו "תפארות" במקום "מונבלות" (בוס').

להטביל מחטין במעיין אפי' כל שהוא. מוס' מיר לח: ד"ה צר. י. דאי קדס לכן גם המקוה טהור ברביעית. שם. יא. דאי במים שאינם גובעים וכו' דבר הנראה לעינים שאם היו חופרים סביבות הנזמא לא היו מוצאים הקרקע לח כלל אלא ודאי במעין איירי שכל דרך מבוא המים הארץ מנוקבת. מוס' ה"א"ש. יב. פשיטא שאין טובלין בו אם אין בו מ' סאה במקום א' שיהיה כל גופו עולה בהן. שם. יג. וא"כ אמאי לא נקט נמי שאר כלי עץ. מוס' ר"פ. יד. (ד)נקט הני להשמיענו דאפי' דאין להם תפארות יש להם תורת כלי לקבל טומאה ואם נטמא תוכו נטמא גבו. שם (ו)גרסתו "תפארות" במקום "מונבלות" (בוס').

להטביל מחטין במעיין אפי' כל שהוא. מוס' מיר לח: ד"ה צר. י. דאי קדס לכן גם המקוה טהור ברביעית. שם. יא. דאי במים שאינם גובעים וכו' דבר הנראה לעינים שאם היו חופרים סביבות הנזמא לא היו מוצאים הקרקע לח כלל אלא ודאי במעין איירי שכל דרך מבוא המים הארץ מנוקבת. מוס' ה"א"ש. יב. פשיטא שאין טובלין בו אם אין בו מ' סאה במקום א' שיהיה כל גופו עולה בהן. שם. יג. וא"כ אמאי לא נקט נמי שאר כלי עץ. מוס' ר"פ. יד. (ד)נקט הני להשמיענו דאפי' דאין להם תפארות יש להם תורת כלי לקבל טומאה ואם נטמא תוכו נטמא גבו. שם (ו)גרסתו "תפארות" במקום "מונבלות" (בוס').

קיה (א מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה ב: הלכה טז):

ב) עיין מיי' שם פט"ו הלכה ה. מהלחן מהר"י גלעד זצ"ל:

ג מיי' (פ"ד) מהלכות טומאת אוכלין הלכה ב: ק"פ ד ה מיי' פכ"ה מה' כלים הל' א ב צ ופ"ז מהל' אבות הטומאה הל' ג:

קב ו מיי' פט"ו מהל' פרה אדומה הל' ז:

רבינו חננאל

ר' שמעון אומר נטמאו בקרקע טהורין בכלים טמאים. סוגיא דשמעון רב סבר עיקר טומאת משקה מדרבנן, ומשקי בית מטבחיא אוקמינהו בדלורייתא דכן ממש, ולא גזרו בהו כלל. ושמואל סבר טומאת משקין לעצמן מדלורייתא. לטמא אחרים מדרבנן, ובמשקה בית מטבחיא לא גזרו לטמא אחרים. אמר רב פפא אפילו למאן דאמר טומאת משקין דלורייתא משקה בית מטבחיא דכן הלכתא גמירי לה הבי. ואקשי עליה רב הונא בריה דר' נתן [מר?] אליעזר דאמר אין טומאה למשקין כל עיקר תרז שהרי העיר כו', ואי הלכתא היא מהלכתא מי גמירין, ולא מצא רב פפא שהרי העיר ולא דריון ליה, דהא לא עלתה בתויבתא. אבל הא דאמר רבינא והאמר ר' שמעון דאמר טומאת משקין דלורייתא, דתניא ר' יוסי ור' שמעון אמורים לאוכלין טמאים כללים טהורין, וקתני הכא בכלים טמאים בקרקע טהורים, ואי הלכתא גמירי לה מה לי בכלים מה לי בקרקע. א) הא פירקה רב פפא ואמר הא דאמר ר' שמעון בקרקע טהורין לא אמרן אלא במים שיש בהן כדי רביעית דחוו לאטבולי בהו מחטין וצנורות. כגון מקוה מים שהוא טהור, אבל אין בהן כדי רביעית לא וזהו שאמר רב פפא בבוכיים כדגרסינן בשחיטת קדשים פ"ב. מקוה מים בו ארבעים סאה מכונות ונתן סאה ונתל סאה הרי זה כשר, ואמרין במשנה דר' יוחנן ע"ז רובו, אמר רב פפא דאך דקא ממנו רביעית מטבילין בו מחטין וצנורות קא דמהכשרא דמקוה קא אתו. אמר מר ר' יהודה אומר לכל טמא, כלומר בין ליטמא בין לטמא בין לכלים בין לאוכלין. ואקשינן וכו' ר' יהודה אית ליה טומאה למשקין טומאה מדלורייתא (כל ב). והא תניא כל הכלים שיש להם אחוריים וחסות, כגון הכרים והכסות והשקין והמרוצפין שיש להם אחוריים. שפעמים ישן עליהם, ויש להם תוך שפעמים טועין בתוכם. כגון אלו נטמא גבן לא נטמא תוכם נטמא תוכם נטמא תוכם נטמא [צ"א: לא נטמא] גבן, אמר ר' יהודה כמה דברים אמורים בטומאת

אבל דם לא. ווא"ת ארצבה צדס יש לטהר טפי אפי' כנלים דסס קדשים לא איתקש למים כדלמרי' לעיל שאינו נשפך כמים אין מוכסיר וי"ל דהכי פי' אצל דם היכא דמטמא כגון דס חולין או צעלי מומין א' או זבח שנפסל לו: **אלא** דהוי רביעית דהוי להטביל בהו מחטין וצנורות. מכאן אומר ר"י

שיש לדקדק דמקוה שכולו שאזיז אינו פסול אלא מדרבנן דמשקין בית מטבחיא שהן דכן ע"כ הן שאזינן דמדמפליג צין דס למים ולא מפליג צין שאזינן למחוצרין^[א] ואמר דחוי להטביל צוה מחטין וצנורות ועוד תניא בתוספתא דמסכת מקוואות (פ"ג) מקוה שהניחו ריקן ומאלו מלא כשר^[ב] והיינו משום דספיאק דרבנן לקולא^[ג] וריקן נמי משמע שלא היה צו כלום מללא קאמר שהניחו חסר והא דתניא צת"כ אך מעין וזור יכול אפילו מלא צכתא תלמוד לומר מעין מה מעין צידי שמים אף [מקוה] שיש צי"ל דלסמכתא מה צעלנא^[ד] הוא ואס תאמר כיון דכולו

שאזיז כשר מדלורייתא אמאי גזרו רננן צשאציבה כלל? ויש לומר דגזרו שאציבה אטו דילמא אמי לאצטולי צמנא דצמוך הכלי ודאי אסור לטבול מדלורייתא^[ה] וואור"י דכי נמי צטלו רביעית דמקוה^[ו] ממכל מקום כל שהוא מעין לא צטלו^[ז] מדתנן צת"כ דמעין מטער צכל שהוא ארבעים סאה צברעיס סאה והא דמקוה צמי' סאה היינו לצטר דציטלו רביעית' ואפילו הכי קמי דמעין מטער צכל שהוא הקשה ר"י צסס הרצ רבינו שלמה דלמך צפרק חומר צקודש (תגינה כז). גבי מקוה שחלקו צסל תדע דצעי' כשפסרת הנוד דהא ארעא תלחולי ממחלמל וצעינן ארבעים סאה צברעיס אחד וארעא תלחולי ממחלמל לא שייך אלא צמעין^[א] וצעינן ארבעים סאה צמקוס אחד והסם מיירי דצברי צכל גופו עולה צפחות דלס לא כן מה ראה צריץ^[ב] ה"ג **נטמא תוכו נטמא** גבו נטמא גבו נטמא וכן גרס רש"י ואף ע"ז גז דכל כלי שטף נמי דיון כן^[ג] מכל מקום נקט כרים וקסמות ושקין ומרלוסין משום דרבי מאיר פליג בהני דווקא דקמי סיפא רבי מאיר אומר כל שיש לו מוצרלות יש לו צצין קוין מנכסיס דלז אין מהפכין אצט להשטמש צצד אחר ויש לו דין אחרים ותוך ושאין לו מוצרלות וכו'^[ד] מוצרלות פירושו תפירות שפה לפיהן אומר רב פפא דאך דקא ממנו רביעית מטבילין בו מחטין וצנורות קא דמהכשרא דמקוה קא אתו. אמר מר ר' יהודה אומר לכל טמא, כלומר בין ליטמא בין לטמא בין לכלים בין לאוכלין. ואקשינן וכו' ר' יהודה אית ליה טומאה למשקין טומאה מדלורייתא (כל ב). והא תניא כל הכלים שיש להם אחוריים וחסות, כגון הכרים והכסות והשקין והמרוצפין שיש להם אחוריים. שפעמים ישן עליהם, ויש להם תוך שפעמים טועין בתוכם. כגון אלו נטמא גבן לא נטמא תוכם נטמא תוכם נטמא תוכם נטמא [צ"א: לא נטמא] גבן, אמר ר' יהודה כמה דברים אמורים בטומאת

ודקיימא לן שיעור טומאת משקין צרביעית^[א] הני מיילי לטמא אחרים אצל לעצמן טמאין צכל שהן צדנתן צטסרות (פ"ג מ"ג) ומיייתין לה צגמרא דכל שעה (לקמן לג): טמא מת סקחט כו' כיון שיצתה טפה ראשונה נטמאת צצביצה: **אמר מר רבי יהודה אומר**. גבי ספק משקה לטמא אחרים לכל טמא [לעיל טו]. ואפילו כללים אלמא ודאי נגיעתן מטמא כלים מדלורייתא מדמעמין ספק ידיהו: **יש להם אחוריים ותוך**. שרלוין להשטמש צבה צמון וצחומריהן: **מרלוסין**. שם עור: **שעטמא** ^(ב) **משקין**. דטומאתן לאו דלורייתא כללים ורננן הוא דגזור צוה משום משקה צז וזהה שהן אצ הטומאה ועצדי צוה רננן היכיכא שאס טמא גצו לא נטמא תוכו כי היכי דלידעו דך טומאה לאו דלורייתא דלא לשרפו עליה תרומה וקדשים כדאמרין צצכורות (דף לח). צעדותו של חזקיה אצי עקש: **אצל מחמם שרץ**. דטומאתן דלורייתא: **חור צו ר' יהודס**. מההיא דלעיל: **הא צמשקין הצאין מחמם ידים**. שגזרו חכמים טומאות שניות על ידים סתם וגזרו עלינן שיטמאו משקין להיות תחלה וההיא דרבנן הוא: **אי הכי הא דמי אצל טמא** **מחמם שרץ וכו'**. דלא אשכח נטמא גצו נטמא תוכו אלא צנגעו צשרך עצמו ליטעמינן אפילו משקין: **אצל באוכלין כרבי יוסי ורבי שמעון סבירא ליה**. דמשקין מטמאין אוכלין מדלורייתא: **כרבי מאיר**. דלמך לא מיטמא אפי' אוכלין אלא מדרבנן: **פרס**. של זבח או של חולין: **ששספה מי חטא**. ושחטוה צעודן צמעיה: **צשרה טמא**. שמקצלת טומאה מהן דמי חטאת מטמאין אפי' אדס וכלים כדכתיב (צמדכר יט) והנגוע צמי הנדה וגו':

להטביל מחטין במעיין אפי' כל שהוא. מוס' מיר לח: ד"ה צר. י. דאי קדס לכן גם המקוה טהור ברביעית. שם. יא. דאי במים שאינם גובעים וכו' דבר הנראה לעינים שאם היו חופרים סביבות הנזמא לא היו מוצאים הקרקע לח כלל אלא ודאי במעין איירי שכל דרך מבוא המים הארץ מנוקבת. מוס' ה"א"ש. יב. פשיטא שאין טובלין בו אם אין בו מ' סאה במקום א' שיהיה כל גופו עולה בהן. שם. יג. וא"כ אמאי לא נקט נמי שאר כלי עץ. מוס' ר"פ. יד. (ד)נקט הני להשמיענו דאפי' דאין להם תפארות יש להם תורת כלי לקבל טומאה ואם נטמא תוכו נטמא גבו. שם (ו)גרסתו "תפארות" במקום "מונבלות" (בוס').

להטביל מחטין במעיין אפי' כל שהוא. מוס' מיר לח: ד"ה צר. י. דאי קדס לכן גם המקוה טהור ברביעית. שם. יא. דאי במים שאינם גובעים וכו' דבר הנראה לעינים שאם היו חופרים סביבות הנזמא לא היו מוצאים הקרקע לח כלל אלא ודאי במעין איירי שכל דרך מבוא המים הארץ מנוקבת. מוס' ה"א"ש. יב. פשיטא שאין טובלין בו אם אין בו מ' סאה במקום א' שיהיה כל גופו עולה בהן. שם. יג. וא"כ אמאי לא נקט נמי שאר כלי עץ. מוס' ר"פ. יד. (ד)נקט הני להשמיענו דאפי' דאין להם תפארות יש להם תורת כלי לקבל טומאה ואם נטמא תוכו נטמא גבו. שם (ו)גרסתו "תפארות" במקום "מונבלות" (בוס').

א) מדברי רבינו נראה דלא גרס צמנ' קשיא ואפשר דלוח רמו רש"י קשיא גרסין לאפוסי' מנ"י ה"ר"ם. ב) ר"ל לטמא את הללים וכן במקפאק דלמך דחור צו ר"י ואמר דאין למשקין טומאה דלורייתא ר"ל לטמא את הללים.